

๒. งานทะเบียนคนต่างด้าว

๒.๑ การห้ามเข้ามาในราชอาณาจักร

แม้ว่าผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะมีอำนาจบริหารภายในกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในสังกัด แต่การกำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวต้องสอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และต้องไม่มีลักษณะเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ที่เกินไปจากบทบัญญัติมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ด้วย ดังนั้น แม้ความผิดที่ผู้ฟ้องคดีต้องคำพิพากษาของศาลเป็นความผิดฐานบุกรุกซึ่งเข้าหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑.๓.๘. ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาบันทึกและเปลี่ยนแปลงข้อมูลคนต่างด้าวที่มีพฤติการณ์สมควรมิให้เข้ามาในราชอาณาจักรได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ ก็ตาม แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีมีลักษณะตามมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง (๗) ตามที่ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้มีคำสั่งให้บันทึกชื่อผู้ฟ้องคดีเป็นบุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักร สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจึงไม่อาจอ้างว่าการออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีกลับออกไปนอกราชอาณาจักรเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้แล้วนั้นได้

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นคนต่างด้าวถือหนังสือเดินทางของประเทศอังกฤษ ได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ และได้แต่งงานกับนาง ช. ซึ่งเป็นคนไทย มีบุตรด้วยกัน ๑ คน ปัจจุบันเลิกร้างกันแล้ว ผู้ฟ้องคดีประกอบอาชีพทำธุรกิจร้านอาหารอยู่ในจังหวัดภูเก็ต ต่อมา พนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ตได้ฟ้องผู้ฟ้องคดีเป็นจำเลยต่อศาลจังหวัดภูเก็ตในข้อหาบุกรุกและทำร้ายร่างกาย ซึ่งศาลจังหวัดภูเก็ตมีคำพิพากษาเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ให้ลงโทษจำคุก ๑ ปี ๖ เดือน และปรับ ๓,๕๐๐ บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด ๑ ปี หลังจากนั้น เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ผู้ฟ้องคดีได้เดินทางไปทำธุระที่ประเทศมาเลเซียและได้เดินทางกลับประเทศไทยโดยทางรถยนต์เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เมื่อถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา จังหวัดสงขลา ผู้ฟ้องคดีได้แสดงตนต่อเจ้าพนักงานตรวจคนเข้าเมือง ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา จังหวัดสงขลา ได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีกลับออกไปนอกราชอาณาจักร โดยอ้างว่าผู้ฟ้องคดีเป็นบุคคลต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรเนื่องจากมีประวัติการกระทำความผิดฐานบุกรุกและความผิดต่อร่างกาย และผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง



(ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีคำสั่งเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ให้บันทึกผู้ฟ้องคดีเป็นบุคคลต้องห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักร ผู้ฟ้องคดีได้ลงลายมือชื่อรับทราบคำสั่งดังกล่าวแต่ไม่เห็นด้วย จึงได้อุทธรณ์คัดค้านคำสั่งดังกล่าวต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีอาญาที่ผู้ฟ้องคดีต้องโทษจำคุกและปรับนั้น ศาลจังหวัดภูเก็ตให้รอการลงโทษจำคุกไว้มีกำหนด ๑ ปี ผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาของศาลไทย จึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรตามมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง (๖)^๖ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ส่วนกรณีต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรด้วยเหตุมีพฤติการณ์เป็นที่น่าเชื่อว่าเป็นบุคคลที่เป็นภัยต่อสังคม หรือจะก่อเหตุร้ายให้เกิดอันตรายต่อความสงบสุขหรือความปลอดภัยของประชาชน หรือความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรตามมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง (๗)^๗ นั้น เห็นว่า ภายหลังจากที่ศาลจังหวัดภูเก็ตมีคำพิพากษาให้รอการลงโทษผู้ฟ้องคดีไว้มีกำหนด ๑ ปี แล้ว ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้มีคำสั่งให้บันทึกชื่อผู้ฟ้องคดีเป็นบุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักร กรณีย่อมต้องถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทราบถึงข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามคำพิพากษาดังกล่าว และหากเห็นว่าพฤติการณ์การกระทำความผิดของผู้ฟ้องคดีตามคำพิพากษาของศาลจังหวัดภูเก็ตมีลักษณะเป็นที่น่าเชื่อว่าเป็นบุคคลที่เป็นภัยต่อสังคมหรือจะก่อเหตุร้ายให้เกิดอันตรายต่อความสงบสุขหรือความปลอดภัยของประชาชน หรือความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร ก็ย่อมเป็นกรณีที่ไม้อาจอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นคนต่างด้าวเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรได้อีกต่อไป และมีเหตุที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายเพื่อส่งผู้ฟ้องคดีกลับออกไปนอกราชอาณาจักร โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติย่อมมีอำนาจที่จะรายงานพฤติการณ์ดังกล่าวให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็น

^{๖-๗} พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒

มาตรา ๑๒ ห้ามมิให้คนต่างด้าวซึ่งมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้เข้ามาในราชอาณาจักร

๒๕๕

๒๕๕

(๖) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาของศาลไทยหรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือคำพิพากษาของศาลต่างประเทศ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดลหุโทษหรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดที่ยกเว้นไว้ในกฎกระทรวง

(๗) มีพฤติการณ์เป็นที่น่าเชื่อว่าเป็นบุคคลที่เป็นภัยต่อสังคม หรือจะก่อเหตุร้ายให้เกิดอันตรายต่อความสงบสุขหรือความปลอดภัยของประชาชน หรือความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร หรือบุคคลซึ่งเจ้าหน้าที่รัฐบาลต่างประเทศได้ออกหมายจับ

๒๕๕

๒๕๕



ผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อให้เสนอเรื่องไปยังคณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมืองเพื่อพิจารณาเสนอความเห็นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อสั่งเพิกถอนการอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นคนต่างด้าวเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรต่อไปตามมาตรา ๕๓^๔ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองฯ แต่ข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าได้มีการดำเนินการในลักษณะดังกล่าวแต่อย่างใด โดยผู้ฟ้องคดียังคงพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยตลอดมาจนกระทั่งเมื่อประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ผู้ฟ้องคดีจึงได้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรไทยเพื่อไปทำธุระที่ประเทศมาเลเซีย และไม่ปรากฏว่าในระหว่างที่ผู้ฟ้องคดีถูกลงโทษตามคำพิพากษาของศาลจังหวัดภูเก็ต ผู้ฟ้องคดีได้กระทำความผิดอาญาซ้ำอีก หรือมีพฤติการณ์ในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งที่เข้าข่ายต้องห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งสอดคล้องกับรายงานการสืบเสาะและพินิจของพนักงานคุมประพฤติที่เสนอต่อศาลว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ประกอบอาชีพโดยสุจริต มิได้มีนิสัยและความประพฤติที่ปรากฏข้อเสียหายร้ายแรง กรณีจึงเห็นได้ว่า ในระหว่างที่ผู้ฟ้องคดีพำนักอยู่ในราชอาณาจักร ผู้ฟ้องคดีไม่ได้มีพฤติการณ์ในลักษณะเป็นที่น่าเชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นบุคคลที่เป็นภัยต่อสังคม หรือจะก่อเหตุร้ายให้เกิดอันตรายต่อความสงบสุขหรือความปลอดภัยของประชาชน หรือความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร อันจะเป็นเหตุให้เป็นคนต่างด้าวซึ่งต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรแต่อย่างใด และแม้ความผิดที่ผู้ฟ้องคดีต้องคำพิพากษาของศาลจังหวัดภูเก็ตเป็นความผิดอาญาฐานบุกรุกและฐานทำร้ายร่างกาย ซึ่งความผิดอาญาฐานบุกรุกอยู่ในหมวด ๘ ลักษณะ ๑๒ เป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ จึงเข้าหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑.๓.๘ ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ตามที่คณะกรรมการพิจารณابันทึกและเปลี่ยนแปลงข้อมูลคนต่างด้าวที่มีพฤติการณ์สมควรมิให้เข้ามาในราชอาณาจักรได้กำหนดไว้ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ อีกทั้ง การอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรเป็นไปตามหลักอำนาจอธิปไตยของชาติและความมั่นคงแห่งรัฐ ซึ่งรัฐย่อมมีเอกสิทธิ์เด็ดขาดที่จะกำหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์และระยะเวลาในการอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรได้ อันเป็นการใช้อำนาจบริหารภายในของผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ตาม แต่การกำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวต้องสอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และต้องไม่มีลักษณะเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ที่เกินไปจาก

^๔ พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒

มาตรา ๕๓ คนต่างด้าวซึ่งเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรแล้วภายหลังปรากฏว่าเป็นบุคคลซึ่งมีพฤติการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา ๑๒ (๗) หรือ (๘) หรือเป็นบุคคลตามมาตรา ๑๒ (๑๐) หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดตามมาตรา ๔๓ วรรคสอง หรือเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๔ หรือเป็นผู้ได้รับโทษตามมาตรา ๖๓ หรือมาตรา ๖๔ ให้อธิบดีเสนอเรื่องไปยังคณะกรรมการ ถ้าคณะกรรมการเห็นว่าควรเพิกถอนการอนุญาตให้มิถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ก็ให้เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเพื่อสั่งเพิกถอนการอนุญาตต่อไป



บทบัญญัติมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองฯ เมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้มีพฤติการณ์ในลักษณะเป็นที่น่าเชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นบุคคลที่เป็นภัยต่อสังคม หรือจะก่อเหตุร้ายให้เกิดอันตรายต่อความสงบสุขหรือความปลอดภัยของประชาชน หรือความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร ตามมาตรา ๑๒ (๗) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่อาจอ้างว่าการออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีกลับออกไปนอกราชอาณาจักรได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑.๓.๘ ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาบันทึกและเปลี่ยนแปลงข้อมูลคนต่างด้าวที่มีพฤติการณ์สมควรมิให้เข้ามาในราชอาณาจักรได้กำหนดไว้ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ ได้ ดังนั้น การที่พนักงานเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งปฏิเสธการเข้าเมืองและมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีกลับออกไปนอกราชอาณาจักรจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีโดยอาศัยข้อพิจารณาอย่างเดียวกันกับคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๙๖/๒๕๖๑)

การที่ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พิจารณาข้อมูลที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลีย (AFP) สถานทูตออสเตรเลีย แล้วเชื่อได้ว่าพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีตามที่ได้รับแจ้งดังกล่าวเป็นพฤติการณ์ที่เป็นภัยต่อสังคม หรือจะก่อเหตุร้ายให้เกิดอันตรายต่อความสงบสุขหรือความปลอดภัยของประชาชนหรือความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร จึงมีคำสั่งให้บันทึกข้อมูลผู้ฟ้องคดีลงในระบบคอมพิวเตอร์สารสนเทศตรวจคนเข้าเมืองว่าเป็นบุคคลต่างด้าวที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง (๗) แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการบันทึกรายชื่อและเพิ่มเติมข้อมูลคนต่างด้าว ซึ่งมีลักษณะต้องห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักร ส่วนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับหนังสือรับรองประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ออสเตรเลียที่บันทึกว่าผู้ฟ้องคดีไม่มีประวัติอาชญากรรมที่ผู้ฟ้องคดียื่นส่งต่อศาลนั้น เป็นข้อเท็จจริงที่ไม่มีอยู่ในขณะที่ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง มีคำสั่งดังกล่าว และในขณะที่ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำสั่ง ผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้ยื่นหนังสือรับรองประวัติอาชญากรรมข้างต้นเพื่อประกอบการพิจารณาอุทธรณ์ ด้วยเหตุนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่จึงพิจารณาสั่งการไปตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเท่าที่มีอยู่ในเวลานั้น



การที่ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง มีคำสั่งดังกล่าว จึงเป็น
การกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นคนสัญชาติออสเตรเลียเดินทางเข้ามาในประเทศไทยโดยได้รับอนุญาต
ให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเป็นเวลา ๓๐ วัน ครบกำหนดวันที่ ๑๙ พฤษภาคม
๒๕๕๖ และเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ผู้ฟ้องคดีได้เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร
จากนั้น เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ผู้ฟ้องคดีได้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร พนักงาน
เจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ตรวจสอบข้อมูลในระบบ
คอมพิวเตอร์แล้วพบว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นบุคคลต่างด้าวที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักร
เนื่องจากผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑)
ได้มีคำสั่งให้บันทึกข้อมูลผู้ฟ้องคดีลงในระบบคอมพิวเตอร์สารสนเทศตรวจคนเข้าเมืองว่าเป็น
บุคคลต่างด้าวที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง (๗)
แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ตามข้อมูลที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานตำรวจ
สหพันธ์ออสเตรเลีย (AFP) สถานทูตออสเตรเลีย พนักงานเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจคนเข้าเมือง
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์
คำสั่งดังกล่าวต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒
ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่ง
ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นบุคคลต่างด้าวได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
เป็นการชั่วคราว แต่ต่อมา สำนักงานตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลีย (AFP) สถานทูตออสเตรเลีย
ได้มีหนังสือแจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นบุคคลมีพฤติกรรมแอบอ้างกับบุคคลอื่น
ในประเทศไทยว่าตนทำงานกับสำนักงานตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลีย และอ้างกับบุคคลอื่น
เกี่ยวกับงานที่ทำในประเทศไทยด้วยข้อความอันเป็นเท็จว่าทำงานใกล้ชิดร่วมกับกองบัญชาการ
ตำรวจสันติบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) และมีข้อมูลระบุว่า
ผู้ฟ้องคดีกำลังชักชวนบุคคลต่าง ๆ ในประเทศไทยให้หลงเชื่อและนำเงินลงทุนในโครงการ
ที่ไม่มีอยู่จริง รวมทั้งหลอกลวงเอาเงินซึ่งเข้าลักษณะพยายามฉ้อโกงทรัพย์ อีกทั้งผู้ฟ้องคดี
เคยมีประวัติอาชญากรอยู่ในระบบข่าวกรองของประเทศออสเตรเลียในคดีฉ้อโกงตั้งแต่
ปี ค.ศ. ๑๙๙๕ (พ.ศ. ๒๕๓๘) และถูกจับกุมในคดีส่งเงินออกนอกประเทศออสเตรเลีย
ในปี ค.ศ. ๒๐๐๐ (พ.ศ. ๒๕๔๓) เมื่อข้อมูลที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลีย
(AFP) สถานทูตออสเตรเลีย มีมูลกรณีทำให้เชื่อได้ว่าพฤติกรรมของผู้ฟ้องคดีตามที่ได้รับแจ้ง



ดังกล่าวเป็นพฤติกรรมที่เป็นภัยต่อสังคม หรือจะก่อเหตุร้ายให้เกิดอันตรายต่อความสงบสุข หรือความปลอดภัยของประชาชน หรือความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้บันทึกข้อมูลผู้ฟ้องคดีลงในระบบคอมพิวเตอร์สารสนเทศตรวจคนเข้าเมืองว่าเป็นบุคคลต่างด้าวที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง (๗) แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองฯ จึงชอบด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการบันทึกรายชื่อ และเพิ่มเติมข้อมูลคนต่างด้าวซึ่งมีลักษณะต้องห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักรแล้ว ส่วนที่ผู้ฟ้องคดียื่นหนังสือรับรองประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติออสเตรเลีย ที่บันทึกว่าผู้ฟ้องคดีไม่มีประวัติอาชญากรรมต่อศาลนั้น เป็นเวลาหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งดังกล่าวแล้ว อีกทั้ง ขณะที่ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำสั่งต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็มีได้ ยื่นหนังสือรับรองประวัติอาชญากรรมข้างต้นเพื่อประกอบการพิจารณาอุทธรณ์ กรณีจึงถือได้ว่า ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับหนังสือรับรองประวัติอาชญากรรมเป็นข้อเท็จจริงที่มีได้มีอยู่ในขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองพิจารณาว่าจะบันทึกข้อมูลผู้ฟ้องคดีลงในระบบคอมพิวเตอร์สารสนเทศตรวจคนเข้าเมืองอย่างไร หรือจะวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีอย่างไร หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ตนไม่ใช่บุคคลต้องห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักรก็สามารถยื่นคำร้องต่อผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อขออนุญาตให้เพิ่มเติมข้อมูลลงในระบบคอมพิวเตอร์สารสนเทศตรวจคนเข้าเมือง โดยแสดงหลักฐานว่ามีข้อเท็จจริงหรือพฤติกรรมได้เปลี่ยนแปลงไป อันทำให้ผู้ฟ้องคดีเป็นคนต่างด้าวที่ไม่ต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักร และเป็นบุคคลที่สมควรได้รับการอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักร หรือนำหลักฐานดังกล่าวไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองประจำเส้นทางที่ผู้ฟ้องคดีประสงค์จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร หรือนำไปเป็นหลักฐานประกอบการอุทธรณ์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพิจารณาข้อมูลดังกล่าว แต่ผู้ฟ้องคดีก็หาได้กระทำไม่ พนักงานเจ้าหน้าที่จึงพิจารณาสั่งการไปตามข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายเท่าที่มีอยู่ในเวลานั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้บันทึกข้อมูลผู้ฟ้องคดีลงในระบบคอมพิวเตอร์สารสนเทศตรวจคนเข้าเมืองว่าเป็นบุคคลต่างด้าวที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง (๗) แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองฯ จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๐๕/๒๕๖๑)

๓. งานทะเบียนอาวุธปืน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๔. งานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท

๔.๑ การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท

การที่เจ้าหน้าที่จะออกคำสั่งทางปกครองมาใช้บังคับในเรื่องใดได้ก็ต่อเมื่อมีข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างตามที่กฎหมายกำหนดไว้เกิดขึ้น มีแต่เพียงกรณีที่เจ้าหน้าที่ได้ข้อเท็จจริงของเรื่องอย่างถูกต้องและรอบด้านเท่านั้น เจ้าหน้าที่จึงจะสามารถออกคำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายและเหมาะสมแก่กรณีมาใช้บังคับได้ โดยคำสั่งทางปกครองที่เจ้าหน้าที่ออกมาใช้บังคับจะชอบด้วยกฎหมาย มีผลบังคับใช้สมบูรณ์ก็ต่อเมื่อข้อเท็จจริงอันเป็นเหตุให้เกิดอำนาจออกคำสั่งตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ได้เกิดขึ้นก่อนเวลาที่ออกคำสั่งนั้น หากข้อเท็จจริงอันเป็นเหตุให้เกิดอำนาจออกคำสั่งทางปกครองไม่ได้เกิดขึ้นในเวลาที่ออกคำสั่งคำสั่งทางปกครองนั้นย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อรับฟังข้อเท็จจริงได้ว่า การประชุมวิสามัญของบริษัทไม่ได้เกิดขึ้นจริงจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะมีมติใด ๆ เปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัท ซึ่งข้อเท็จจริงดังกล่าวถือเป็นข้อเท็จจริงที่เป็นเงื่อนไขแห่งความชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งทางปกครองที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมบริษัทตามคำขอจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น การที่นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทไม่เพิกถอนการจดทะเบียนดังกล่าว จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

บริษัท พ. จำกัด จดทะเบียนตั้งขึ้นเป็นบริษัทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มีนาย ก. เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ต่อมา บริษัท พ. ได้ยื่นคำขอลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๐ ต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เพื่อขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนหรือชื่อกรรมการ โดยเปลี่ยนแปลงกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พ. จากนาย ก. เป็นผู้ฟ้องคดี โดยอ้างมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ และในคำขอจดทะเบียนดังกล่าว นาย ก. กรรมการผู้มีอำนาจเดิมของบริษัท พ. เป็นผู้ลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียน และมีนาย ว. ทนายความเป็นผู้ลงนามรับรองลายมือชื่อของนาย ก. ทั้งยังเป็นผู้รับมอบอำนาจจากบริษัท พ. ให้ไปยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พ. ดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาคำขอจดทะเบียนแล้วเห็นว่า ผู้ยื่นคำขอได้ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบครบถ้วนแล้ว จึงจดทะเบียนให้ ต่อมา เจ้าหน้าที่กรมสรรพากรได้มีหนังสือเรียกผู้ฟ้องคดี



ในฐานะกรรมการผู้จัดการบริษัท พ. ไปพบเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการประกอบกิจการ ผู้ฟ้องคดีจึงทราบว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีชื่อเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท พ. และเห็นว่าเรื่องดังกล่าวไม่น่าจะถูกต้อง เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่มีเจตนาที่จะเป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท พ. แต่อย่างใด แต่เกิดจากการกระทำโดยไม่สุจริตของบุคคลอื่น ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนดังกล่าว ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ไม่อาจเพิกถอนการจดทะเบียนได้เนื่องจากไม่มีหลักฐานชัดเจนเพียงพอที่สามารถยืนยันได้ว่าการประชุมจริงหรือไม่ นายทะเบียนได้พิจารณารับจดทะเบียนโดยปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ว่าด้วยการจดทะเบียนหุ้นส่วนและบริษัท พ.ศ. ๒๕๔๙ แล้ว ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อมา ผู้อำนวยการกองทะเบียนธุรกิจ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามบันทึกการชี้แจงของนาย ก. ว่า นาย ก. ไม่ทราบว่ามีการบอกกล่าวนัดประชุมและมีการประชุมกันจริงหรือไม่ ประกอบกับรายงานที่ประชุมคณะทำงานพิจารณากลับกรองคำอุทธรณ์ คำคัดค้าน คำร้องเรียน และปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการจดทะเบียนธุรกิจ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ มีความเห็นว่า ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนเพียงพอที่จะสามารถยืนยันได้ว่าการประชุมจริงหรือไม่ การที่นาย ก. ให้ถ้อยคำดังกล่าวย่อมหมายความว่านาย ก. ไม่ได้เข้าร่วมประชุมกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท พ. เมื่อนาย ก. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ ๙๙.๙๙ ของหุ้นทั้งหมด ไม่ได้มาประชุม การประชุมวิสามัญของบริษัท พ. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ จึงไม่อาจดำเนินการประชุมและมีมติใดๆ ได้ ตามมาตรา ๑๑๕๑^{๙๐} ประกอบกับมาตรา ๑๑๗๘^{๙๑} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อข้อเท็จจริงที่ว่ามีการประชุมวิสามัญของบริษัท พ. จริงหรือไม่ เป็นข้อเท็จจริงที่เป็นเงื่อนไขแห่งความชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งทางปกครองที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท การที่เจ้าหน้าที่จะออกคำสั่งทางปกครองมาใช้บังคับในเรื่องใดได้ก็ต่อเมื่อมีข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างตามที่กฎหมายกำหนดไว้เกิดขึ้น

^{๙๐-๙๑} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๑๕๑ อันผู้เป็นกรรมการนั้น เฉพาะแต่ที่ประชุมใหญ่เท่านั้นอาจแต่งตั้งหรือถอนได้

มาตรา ๑๑๗๘ ในการประชุมใหญ่ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นมาเข้าประชุมรวมกันแทนหุ้นได้ถึงจำนวนหนึ่งในสี่แห่งทุนของบริษัทเป็นอย่างน้อยแล้ว ท่านว่าที่ประชุมอันนั้นจะปรึกษากิจการอันใดหาได้ไม่



มีแต่เพียงกรณีที่เจ้าหน้าที่ได้ข้อเท็จจริงของเรื่องอย่างถูกต้องและรอบด้านเท่านั้น เจ้าหน้าที่จึงจะสามารถออกคำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายและเหมาะสมแก่กรณีมาใช้บังคับได้ โดยคำสั่งทางปกครองที่เจ้าหน้าที่ออกมาใช้บังคับจะชอบด้วยกฎหมายมีผลบังคับใช้สมบูรณ์ก็ต่อเมื่อข้อเท็จจริงอันเป็นเหตุให้เกิดอำนาจออกคำสั่งตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ได้เกิดขึ้นก่อนเวลาที่ออกคำสั่งนั้น หากข้อเท็จจริงอันเป็นเหตุให้เกิดอำนาจออกคำสั่งทางปกครองไม่ได้เกิดขึ้นในเวลาที่จะออกคำสั่ง คำสั่งทางปกครองนั้นย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อรับฟังข้อเท็จจริงได้ว่าการประชุมวิสามัญของบริษัท พ. ไม่ได้เกิดขึ้นจริง กรณีจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะมีมติใด ๆ เปลี่ยนแปลงกรรมการ ดังนั้น แม้ว่าการลงลายมือชื่อในเอกสารกรรมการเข้าใหม่ของผู้ฟ้องคดีจะผูกพันผู้ฟ้องคดีตามแนวคำพิพากษาของศาลฎีกาก็ตาม แต่เมื่อข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการประชุมวิสามัญไม่ได้เกิดขึ้นจริง การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมบริษัทจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เพิกถอนการจดทะเบียนจึงเป็นการใช้ดุลพินิจออกคำสั่งโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ย่อมเป็นคำวินิจฉัยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๒๑/๒๕๖๑)

๕. งานทะเบียนการพนัน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๖. งานทะเบียนสมาคม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

บทที่ ๑๗

คดีปกครองเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

๑. การฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทำต่อบุคคลภายนอก

๑.๑ กรณีการกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๒ กรณีการกระทำละเมิดอันเกิดจากการออกกฎ คำสั่งทางปกครอง หรือคำสั่งอื่น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๓ กรณีการกระทำละเมิดอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร

๑) การดูแลรักษาต้นไม้ริมทาง

กรณีที่ต้นไม้ซึ่งมีลักษณะเป็นต้นไม้สด มีใช้ต้นไม้ยืนต้นตาย ล้มทับรถยนต์ของผู้ใช้ทางในขณะเกิดพายุฝนนั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงได้ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ในบริเวณเขตทางหลวงอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ แสดงให้เห็นได้ว่า แม้กรมทางหลวงจะปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ในเขตทางหลวงได้อย่างทั่วถึงเพียงใด แต่เมื่อเกิดพายุฝนก็ไม่สามารถป้องกันมิให้เกิดภัยอันตรายแก่ผู้ขับขี่ยานพาหนะสัญจรบนทางหลวงได้ ดังนั้น การที่ต้นไม้โค่นลงมาทับรถยนต์ของผู้เสียหายจึงเป็นเหตุการณ์ที่กรมทางหลวงไม่อาจป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวได้ ถือเป็นเหตุสุดวิสัยตามมาตรา ๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เจ้าหน้าที่ในสังกัดของกรมทางหลวงจึงมิได้ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติในการดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ในเขตทางหลวง และไม่ได้กระทำละเมิดต่อผู้เสียหาย



สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ บุตรของผู้ฟ้องคดีได้ขับรถยนต์กระบะของผู้ฟ้องคดีไปตามถนนทางหลวงทุ่งใหญ่-พระแสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มุ่งหน้าไปทางพระแสง ขณะขับที่มีฝนตก เมื่อบุตรของผู้ฟ้องคดีขับรถมาถึงบริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๖๓ ตำบลบางรูป อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ต้นไฟซึ่งขึ้นอยู่บริเวณริมทางหลวงได้ล้มลงทับหลังคารถยนต์ของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ปรากฏว่าต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมรถยนต์เป็นเงิน ๑๖๘,๒๓๕ บาท หลังเกิดเหตุบุตรของผู้ฟ้องคดีได้ไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรทุ่งใหญ่ให้ลงบันทึกรายงานประจำวันรับแจ้งเป็นหลักฐาน และผู้ฟ้องคดีได้ไปขอรับความช่วยเหลือค่าเสียหายจากสำนักงานแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ ๒ (ทุ่งสง) แต่เจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับเกิดจากการที่กรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ละเลยต่อหน้าที่ไม่ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ในเขตทางหลวงให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและปลอดภัย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษาในคดีนี้แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีไม่เห็นพ้องด้วย จึงอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดเป็นคดีนี้

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงที่ปรากฏในบันทึกรายงานประจำวัน สถานีตำรวจภูธรทุ่งใหญ่รับแจ้งเป็นหลักฐานประกอบกับภาพถ่ายที่บุตรของผู้ฟ้องคดีถ่ายไว้ขณะเกิดเหตุ และสภาพความเสียหายของรถยนต์ผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่า รถยนต์ของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายโดยบริเวณด้านหน้าของแก๊งทั้งฝั่งขวาและฝั่งซ้ายจนขอบบุนกระกหน้าด้านขวายุบลงไป กระกหน้าแตก และมีรอยบุบถลอกบริเวณกระโปรงหน้าจากการถูกต้นไม้ซึ่งเป็นต้นไม้ประเภทไม้ยืนต้นล้มทับ ซึ่งบุตรของผู้ฟ้องคดีได้ไปให้ถ้อยคำด้วยตนเองต่อพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรทุ่งใหญ่ ระบุว่า ช่วงเวลาที่เกิดเหตุมีพายุฝน ประกอบกับต้นไม้พืพาทมีลักษณะเป็นต้นไม้สด มีไซ้ต้นไม้ยืนต้นตายที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องพิจารณาตัดถอนออก และแม้มาตรา ๑๙^๑ แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ จะบัญญัติให้อธิบดีกรมทางหลวงมีหน้าที่กำกับ ตรวจสอบและควบคุมทางหลวง... ซึ่งหมายความว่ารวมถึงที่ดิน พืช พันธุ์ไม้ทุกชนิด เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ในการจัดให้มีและบำรุงรักษาต้นไม้ในเขตทางหลวงให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย โดยต้นไม้ดังกล่าวไม่ได้จำกัดเฉพาะต้นไม้ที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดี

^๑ พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๑๙ ให้อธิบดีกรมทางหลวงเป็นเจ้าหน้าที่กำกับ ตรวจสอบและควบคุมทางหลวงและงานทางที่เกี่ยวข้องทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงสัมปทาน



ปลูกเท่านั้น แต่หมายความว่ารวมถึงต้นไม้ที่ขึ้นเองตามธรรมชาติซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดี แต่เมื่อพิจารณารายงานผลการดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ในเขตทางหลวงของแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒ (ทุ่งสง) โดยหัวหน้าหมวดการทางทุ่งใหญ่ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ปรากฏตามใบสั่งการการปฏิบัติงานประจำวันแล้วเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ในบริเวณเขตทางหลวงอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอตั้งแต่วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ แสดงให้เห็นว่าแม้ผู้ถูกฟ้องคดีจะปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ในเขตทางหลวงได้อย่างทั่วถึงเพียงใด แต่เมื่อเกิดพายุฝน ก็ไม่สามารถป้องกันมิให้เกิดภัยอันตรายแก่ผู้ขับขี่ยานพาหนะสัญจรบนทางหลวงได้ ดังนั้น การที่ต้นไม้โค่นลงมาทับรถยนต์ของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นเหตุการณ์ที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่อาจป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวได้ ถือเป็นเหตุสุดวิสัยตามมาตรา ๙^๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เจ้าหน้าที่ในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีจึงมิได้ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติในการดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ในเขตทางหลวงและไม่ได้กระทำความผิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐^๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดจึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๕^๔ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๑๔/๒๕๖๒)

๒) การดูแลรักษาความปลอดภัยของผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างถูกควบคุมตัว

เจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเข้าเวรยามบนสถานีตำรวจมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวในห้องควบคุมผู้ต้องหาหรือห้องขังตลอดเวลา โดยเป็นหน้าที่ที่จะต้องทำแทนหรือทำในนามของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ ทั้งนี้

^{๒-๓} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๙ คำว่า “เหตุสุดวิสัย” หมายความว่า เหตุใด ๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดี จะให้ผลพิบัติก็ดี เป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกันได้แม้ทั้งบุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้นจะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้น

มาตรา ๔๒๐ ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น

^๔ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๕ หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำการปฏิบัติหน้าที่ในกรณีนี้ผู้เสียหายอาจฟ้องหน่วยงานของรัฐดังกล่าวได้โดยตรง แต่จะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้

ฯลฯ

ฯลฯ



ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๘๔ มาตรา ๘๔/๑ และมาตรา ๘๗ วรรคสาม และตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจ ไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๑๒ และลักษณะที่ ๒๕ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าในขณะที่เกิดเพลิงไหม้สถานีตำรวจ เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าเวรยามอยู่ในขณะนั้นละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร โดยไม่รับไขกุญแจเปิดประตูห้องขังให้ผู้ต้องหาออกมาอยู่ในจุดที่ปลอดภัย เป็นผลโดยตรง ทำให้ผู้ต้องหาถูกไฟครอกเสียชีวิตในห้องขัง จึงถือเป็นการกระทำละเมิดอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือจากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร สำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานต้นสังกัด จึงต้องรับผิดชอบในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำการในการปฏิบัติหน้าที่ ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

เงินค่าขาดไร้อุปการะตามมาตรา ๔๔๓ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แม้จะไม่ใช่เงินประเภทเดียวกับเงินบำเหน็จตกทอดตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ก็ตาม แต่ถือได้ว่าเป็นเงินที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน ดังนั้น การแบ่งสัดส่วนเงินค่าขาดไร้อุปการะที่ทายาทจะพึงได้รับนั้น จึงควรเทียบเคียงหลักเกณฑ์การจ่ายเงินบำเหน็จตกทอดตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม นอกจากนั้น การอุปการะเลี้ยงดูผู้อื่นย่อมเป็นไปตามสมควรและตามฐานะรูป โดยผู้อุปการะเลี้ยงดูต้องมีค่าใช้จ่ายส่วนตัวรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในแต่ละเดือน กรณีจึงไม่สามารถนำเงินรายได้ในแต่ละเดือนของผู้ตายมาเป็นค่าอุปการะแก่ผู้ที่อยู่ในอุปการะได้ทั้งหมด ทั้งนี้ ศาลสามารถกำหนดค่าขาดไร้อุปการะให้ได้ตามพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิดตามมาตรา ๔๓๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ผู้ที่มีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอย่างอื่นอันมิใช่ตัวเงิน ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๔๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คือผู้ที่ถูกกระทำละเมิดต่อร่างกาย อนามัย เสรีภาพ หรือหญิงผู้ต้องเสียหายเพราะผู้ใดทำผิดอาญาอันเป็นเหตุศีลธรรมแก่ตนเท่านั้น ทายาทของผู้ถูกกระทำละเมิดจนถึงแก่ความตายหาได้มีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนความเสียหายอย่างอื่นอันมิใช่ตัวเงินแต่อย่างใด ศาลจึงไม่อาจกำหนดค่าเสียหายทางจิตใจให้แก่ทายาทได้



การช่วยเหลือเยียวยาให้แก่ทายาทของผู้ตายเป็นการช่วยเหลือตามหน้าที่ทางธรรมจรรยา และเป็นการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวเป็นเงินคนละส่วนกับเงินค่าสินไหมทดแทนตามกฎหมาย จึงไม่อาจนำเงินดังกล่าวไปหักส่วนความรับผิดที่จะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทายาทของผู้ตายได้

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนาย ว. ส่วนผู้ฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ฟ้องคดีที่ ๔ เป็นบิดามารดาโดยชอบด้วยกฎหมายของนาย ว. ฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ประมาทเลินเล่อปล่อยให้ นาย ว. ซึ่งถูกจับเป็นผู้ต้องหาในข้อหาขับขี่ยานยนต์ขณะเมาสุรา ถูกไฟครอกเสียชีวิตในห้องขังของสถานีตำรวจภูธรไทรน้อย โดยต้นเพลิงเกิดจากหม้อแปลงไฟฟ้าซึ่งตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับห้องควบคุมผู้ต้องหาของสถานีตำรวจดังกล่าว จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษาในคดีนี้แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีไม่เห็นฟ้องด้วย จึงอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดเป็นคดีนี้

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลาประมาณ ๐๓.๔๐ นาฬิกา ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ห้องเก็บของกลางที่อยู่ชั้นล่างด้านหลังของอาคารสถานีตำรวจภูธรไทรน้อย เปลวไฟได้ลุกลามไปยังห้องยามและพิมพ์มือ และห้องควบคุมตัวผู้ต้องหาบนชั้นที่ ๒ ของอาคาร เป็นเหตุให้ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องขังหรือห้องควบคุมผู้ต้องหาในขณะนั้นทั้งหมด ซึ่งรวมถึงนาย ว. ถูกไฟครอกเสียชีวิตอยู่ในห้องควบคุมผู้ต้องหาหรือห้องขัง ซึ่งในการควบคุมตัวผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาไว้ในห้องควบคุมผู้ต้องหาหรือห้องขังบนสถานีตำรวจดังกล่าว นั้น เป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามนัยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๘๔^๕ มาตรา ๘๔/๑^๖ และมาตรา ๘๗^๗ วรรคสาม^๗

^{๕-๗} ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๗

มาตรา ๘๔ เจ้าพนักงานหรือราษฎรผู้ทำการจับต้องเอาตัวผู้ถูกจับไปยังที่ทำการของพนักงานสอบสวนตามมาตรา ๘๓ โดยทันที และเมื่อถึงที่นั้นแล้ว ให้ส่งตัวผู้ถูกจับแก่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจของที่ทำการของพนักงานสอบสวนดังกล่าว เพื่อดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่เจ้าพนักงานเป็นผู้จับให้เจ้าพนักงานผู้จับนั้นแจ้งข้อกล่าวหาและรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุแห่งการจับให้ผู้ถูกจับทราบ ถ้ามีหมายจับให้แจ้งให้ผู้ถูกจับทราบและอ่านให้ฟังและมอบสำเนาบันทึกการจับแก่ผู้ถูกจับนั้น

(๒) ในกรณีที่ราษฎรเป็นผู้จับ ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจซึ่งรับมอบตัวบันทึกชื่อ อาชีพ ที่อยู่ของผู้จับ อีกทั้งข้อความและพฤติการณ์แห่งการจับนั้นไว้ และให้ผู้จับลงลายมือชื่อกำกับไว้เป็นสำคัญเพื่อดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหา



โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เวรยามประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ควบคุมดูแลผู้ต้องหาตามระเบียบข้อบังคับ และคำสั่งภายในของผู้ถูกฟ้องคดี ดังนั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเข้าเวรยามบนสถานีตำรวจจึงมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวในห้องควบคุมผู้ต้องหาหรือห้องขังบนสถานีตำรวจตลอดเวลา อันเป็นหน้าที่ตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนาย ซึ่งเป็นหน้าที่ที่จะต้องทำแทนหรือทำในนามของผู้ถูกฟ้องคดีตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ ทั้งนี้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๘๔ มาตรา ๘๔/๑ และมาตรา ๘๗ วรรคสาม และตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดีลักษณะที่ ๑๒ และลักษณะที่ ๒๕ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่เข้าเวรยามอยู่ในขณะที่เกิดเพลิงไหม้นั้นไม่ได้ให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและร่างกายของผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องขังด้วยการรีบไขกุญแจเปิดประตูห้องขังให้ผู้ต้องหาออกมาอยู่ในจุดที่ปลอดภัย จนเป็นเหตุให้ผู้ต้องหาทั้งหมดถูกไฟครอกเสียชีวิตคาห้องขัง การกระทำของเจ้าหน้าที่ตำรวจดังกล่าวจึงเป็นการละเลย

และรายละเอียดแห่งการจับให้ผู้ถูกจับทราบและแจ้งให้ผู้ถูกจับทราบว่าผู้ถูกจับมีสิทธิที่จะไม่ให้การหรือให้การก็ได้ และถ้อยคำของผู้ถูกจับอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้

เมื่อได้ดำเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจซึ่งมีผู้นำผู้ถูกจับมาส่ง แจ้งให้ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๗/๑ รวมทั้งจัดให้ผู้ถูกจับสามารถติดต่อกับญาติหรือผู้ซึ่งผู้ถูกจับไว้วางใจเพื่อแจ้งให้ทราบถึงการจับกุมและสถานที่ที่ถูกควบคุมตัวได้ในโอกาสแรกเมื่อผู้ถูกจับมาถึงที่ทำการของพนักงานสอบสวนตามวรรคหนึ่ง หรือถ้ากรณีผู้ถูกจับร้องขอให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจเป็นผู้แจ้ง ก็ให้จัดการตามคำร้องขอขึ้นโดยเร็ว และให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจบันทึกไว้ ในการนี้ให้เรียกค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้ถูกจับ

ในกรณีที่จำเป็น เจ้าพนักงานหรือราษฎรซึ่งทำการจับจะจัดการพยาบาลผู้ถูกจับเสียก่อนนำตัวไปส่งตามมาตรานี้ก็ได้

ถ้อยคำใด ๆ ที่ผู้ถูกจับให้ไว้ต่อเจ้าพนักงานผู้จับ หรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจในชั้นจับกุมหรือรับมอบตัวผู้ถูกจับ ถ้าถ้อยคำนั้นเป็นคำรับสารภาพของผู้ถูกจับว่าตนได้กระทำความผิดห้ามมิให้รับฟังเป็นพยานหลักฐาน แต่ถ้าเป็นถ้อยคำอื่นจะรับฟังเป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน์ความผิดของผู้ถูกจับได้ต่อเมื่อได้มีการแจ้งสิทธิตามวรรคหนึ่ง หรือตามมาตรา ๘๓ วรรคสอง แก่ผู้ถูกจับแล้วแต่กรณี

มาตรา ๘๔/๑ พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจซึ่งมีผู้นำผู้ถูกจับมาส่งนั้น จะปล่อยผู้ถูกจับชั่วคราวหรือควบคุมผู้ถูกจับไว้ก็ได้ แต่ถ้าเป็นการจับโดยมีหมายของศาลให้รับดำเนินการตามมาตรา ๖๔ และในกรณีที่ต้องส่งผู้ถูกจับไปยังศาลแต่ไม่อาจส่งไปได้ในขณะนั้นเนื่องจากเป็นเวลาศาลปิดหรือใกล้จะปิดทำการ ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจที่รับตัวผู้ถูกจับไว้มีอำนาจปล่อยผู้ถูกจับชั่วคราวหรือควบคุมผู้ถูกจับไว้ได้จนกว่าจะถึงเวลาศาลเปิดทำการ

มาตรา ๘๗

ฯลฯ

ฯลฯ

ในกรณีที่ผู้ถูกจับไม่ได้รับการปล่อยชั่วคราว และมีเหตุจำเป็นเพื่อทำการสอบสวน หรือการฟ้องคดี ให้นำตัวผู้ถูกจับไปศาลภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่เวลาที่ผู้ถูกจับถูกนำตัวไปถึงที่ทำการของพนักงานสอบสวนตามมาตรา ๘๓ เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจำเป็นอย่างอื่นอันมีอาจกล่าวถึงเสียได้ โดยให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลขอหมายขังผู้ต้องหานั้นไว้ ให้ศาลสอบถามผู้ต้องหาว่าจะมีข้อคัดค้านประการใดหรือไม่ และศาลอาจเรียกพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการมาชี้แจงเหตุจำเป็น หรืออาจเรียกพยานหลักฐานมาเพื่อประกอบการพิจารณาได้

ฯลฯ

ฯลฯ



ต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร และเมื่อการละเลยล่าช้าในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็นผลโดยตรงทำให้นาย ว. ถูกไฟครอก เสียชีวิตในห้องซัง จึงถือเป็นการกระทำละเมิดอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือจากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดจึงมีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตน ได้กระทำการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับ มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

สำหรับคำวินิจฉัยใหม่ทดแทนที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่มีสิทธิได้รับนั้น เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ มีสิทธิได้รับค่าขาดไร้อุปการะจากผู้ถูกฟ้องคดีตามมาตรา ๔๔๓ วรรคสาม^๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และแม้เงินค่าขาดไร้อุปการะจะไม่ใช่เงินประเภทเดียวกับเงินบำเหน็จตกทอดตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ก็ตาม แต่ถือได้ว่าเป็นเงินที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน เนื่องจากเป็นเงินที่ทายาทได้รับมาเพราะเหตุแห่งการตายของผู้ตายเช่นเดียวกัน ดังนั้น การแบ่งสัดส่วนเงินค่าขาดไร้อุปการะที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่จะพึงได้รับนั้น จึงควรเทียบเคียงหลักเกณฑ์การจ่ายเงินบำเหน็จตกทอดตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นบุตรของนาย ว. จึงมีสิทธิได้รับเงินค่าขาดไร้อุปการะ ๒ ใน ๓ ส่วน ตามมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง (๑)^{๑๐} แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว สำหรับผู้ฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ฟ้องคดีที่ ๔ เป็นมารดาและบิดาของนาย ว. ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ฟ้องคดีที่ ๔ จึงมีสิทธิได้รับเงินค่าขาดไร้อุปการะ ๑ ใน ๓ ส่วน ตามมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน อย่างไรก็ตาม การอุปการะเลี้ยงดูผู้อื่นย่อมเป็นไปตามสมควรและตามฐานะานุรูป โดยผู้อุปการะเลี้ยงดูต้องมีค่าใช้จ่ายส่วนตัวรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในแต่ละเดือน กรณีจึงไม่สามารถนำเงินรายได้ในแต่ละเดือนของนาย ว. ผู้ตายมาเป็นค่าอุปการะแก่ผู้ที่อยู่ในการอุปการะได้ทั้งหมด และเมื่อไม่มี

^๙ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๔๔๓

ฯลฯ

ฯลฯ

ถ้าว่าเหตุที่ตายลงนั้นทำให้บุคคลหนึ่งคนใดต้องขาดไร้อุปการะตามกฎหมายไปด้วยไซ้ ท่านว่าบุคคลคนนั้นชอบที่จะได้รับคำสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น

^{๑๐} พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๔๘ ข้าราชการผู้ใดตายในระหว่างรับราชการอยู่ หรือทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดตาย ถ้าความตายนั้นมิได้เกิดขึ้นเนื่องจากการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงของตนเอง ให้จ่ายเงินเป็นบำเหน็จตกทอดเป็นจำนวนตามเกณฑ์คำนวณในมาตรา ๓๒ (๑) ให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิตามเกณฑ์ดังนี้

(๑) บุตรได้รับสองส่วน ถ้าผู้ตายมีบุตรตั้งแต่สามคนขึ้นไปให้ได้รับสามส่วน

ฯลฯ

ฯลฯ



บทบัญญัติแห่งกฎหมายได้กำหนดหลักเกณฑ์การหักค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของผู้ถึงแก่ความตายไว้โดยชัดแจ้ง ศาลจึงสามารถกำหนดค่าขาดไร้อุปการะให้ได้ตามพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิดตามมาตรา ๔๓๘ วรรคหนึ่ง^{๑๐} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ขณะที่นาย ว. ถึงแก่ความตาย นาย ว. มีรายได้เดือนละ ๑๖,๕๐๐ บาท เมื่อพิจารณาจากฐานานุรูปของนาย ว. แล้ว กรณีจึงเห็นควรกำหนดค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของนาย ว. ในแต่ละเดือนเป็นเงินจำนวน ๔,๕๐๐ บาท ต่อเดือน จึงคงเหลือจำนวนเงินที่สามารถนำมาคำนวณเป็นค่าขาดไร้อุปการะแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท ต่อเดือน ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีสิทธิได้รับค่าขาดไร้อุปการะ คนละ ๔,๐๐๐ บาท ต่อเดือน จนกว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จะบรรลุนิติภาวะ และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ฟ้องคดีที่ ๔ จึงมีสิทธิได้รับค่าขาดไร้อุปการะ คนละ ๒,๐๐๐ บาท ต่อเดือน จนกว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ฟ้องคดีที่ ๔ จะอายุครบ ๗๒ ปี ซึ่งเป็นอายุขัยโดยเฉลี่ยของคนไทย ทั้งนี้ ตามข้อมูลของวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และตารางแสดงอายุขัยเฉลี่ยของประชากรไทย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และบทความเคล็ดลับอายุ ๑๐๐ ปี ของรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ คมกริช ฐานิสโร แต่สำหรับค่าเสียหายทางจิตใจที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีคำขอ นั้น เห็นว่า ผู้ที่มีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอย่างอื่นอันมิใช่ตัวเงินตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๔๖^{๑๑} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คือ ผู้ที่ถูกกระทำละเมิดต่อร่างกาย อนามัย เสรีภาพ หรือหญิงผู้ต้องเสียหายเพราะผู้ใดทำผิดอาญาอันเป็นทรมานกรรมแก่ตนเท่านั้น ทายาทของผู้ถูกกระทำละเมิดจนถึงแก่ความตาย หากได้มีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนความเสียหายอย่างอื่นอันมิใช่ตัวเงินแต่อย่างใด เมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดบัญญัติให้ทายาทเรียกร้องการเยียวยาความเสียหายที่เกิดจากการกระทำละเมิดต่อบุคคลเป็นค่าเสียหายทางจิตใจที่เกิดขึ้นต่อชีวิตในลักษณะที่ผู้เรียกร้องเป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ตายได้ ศาลจึงไม่อาจกำหนดค่าสินไหมทดแทนเป็นค่าเสียหายทางจิตใจให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองตามคำขอได้ สำหรับค่าใช้จ่ายในการปลงศพและค่าใช้จ่ายอันจำเป็นอื่น ๆ ในการจัดงานศพที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๔ มีคำขอ นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ได้จ่ายค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายอันจำเป็นอื่น ๆ

^{๑๐-๑๑} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๔๓๘ ค่าสินไหมทดแทนจะพึงใช้โดยสถานใดเพียงใดนั้น ให้ศาลวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด

๗๗

๗๗

มาตรา ๔๔๖ ในกรณีทำให้เขาเสียหายแก่ร่างกายหรืออนามัยก็ดี ในกรณีทำให้เขาเสียเสรีภาพก็ดี ผู้ต้องเสียหายจะเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอย่างอื่นอันมิใช่ตัวเงินด้วยอีกก็ได้ สิทธิเรียกร้องอันนี้ไม่โอนกันได้ และไม่ตกสืบไปถึงทายาท เว้นแต่สิทธินั้นจะได้รับสภาพกันไว้โดยสัญญาหรือได้เริ่มฟ้องคดีตามสิทธินั้นแล้ว

อนึ่งหญิงที่ต้องเสียหายเพราะผู้ใดทำผิดอาญาเป็นทรมานกรรมแก่ตนก็ย่อมมีสิทธิเรียกร้องทำนองเดียวกันนี้



ในการจัดงานศพนาย ว. ผู้เป็นบุตรจริง ประกอบกับมีพยานหลักฐานเป็นหนังสือรับรองการจัดงานศพและรับรองรายการค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพที่ออกให้โดยวัด ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเกินจำนวนที่ระบุไว้ในคำขอทำศพฝัง และถือเป็นการอันจำเป็นตามสมควรแห่งฐานะรูปของผู้ตาย ผู้ฟ้องคดีที่ ๔ จึงมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายในการปลงศพและค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่น ๆ ในการจัดงานศพเป็นเงินจำนวนตามคำขอ อนึ่ง แม้ข้อเท็จจริงจะรับฟังได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีและหน่วยงานในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีจะได้ดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสิ้นไปแล้วก็ตาม แต่เนื่องจากการดำเนินการช่วยเหลือดังกล่าวเป็นการช่วยเหลือตามหน้าที่ทางธรรมจรรยา และเป็นการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมตามที่ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้าง ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวเป็นเงินคนละส่วนกับเงินค่าสินไหมทดแทนที่ถูกฟ้องคดีจะต้องชดใช้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสิ้นตามกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่อาจอ้างข้อเท็จจริงในส่วนนี้เพื่อปฏิเสธความรับผิดชอบหรือนำไปหักส่วนความรับผิดชอบที่จะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสิ้นได้แต่อย่างใด พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเงินจำนวน ๘๗๒,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นเงินจำนวน ๘๕๖,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ เป็นเงินจำนวน ๔๓๐,๐๐๐ บาท และให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๔ เป็นเงินจำนวน ๕๙๖,๐๐๐ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๗/๒๕๖๒)

๑.๔ กรณียื่นคำขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

การที่ศาลปกครองมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่มีเหตุแห่งความไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นการวินิจฉัยคดีซึ่งทำให้คำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นสิ้นผลลง แต่การนับระยะเวลาของการใช้สิทธิเรียกร้องให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากความเสียหายที่เกิดจากคำสั่งทางปกครองนั้น ย่อมต้องเริ่มนับตั้งแต่วันที่ผู้เสียหายอาจใช้สิทธิได้ ซึ่งก็คือนับตั้งแต่วันที่เดียวกันกับที่ผู้เสียหายมีสิทธิฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งทางปกครอง และโดยที่การยื่นคำขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ นั้น กฎหมายมิได้บัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่าผู้เสียหายจะต้องยื่นคำขอต่อหน่วยงานของรัฐภายในระยะเวลาใด แต่ก็เป็นที่เห็นได้จากเหตุผลของเรื่องว่า ผู้เสียหายต้องยื่นคำขอต่อหน่วยงานของรัฐภายในกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เช่นเดียวกับการฟ้องคดีต่อศาล เมื่อผู้เสียหายยื่นคำขอเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว การที่หน่วยงานของรัฐมีคำสั่งปฏิเสธไม่ชำระเงินแก่ผู้เสียหายตามคำขอจึงชอบแล้ว



สรุปข้อเท็จจริง

นายอำเภอเมืองราชบุรีได้มีคำสั่งลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๔๗ ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาจ้างกับองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วย จึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๗ ขอให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว โดยมีได้ฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทน ต่อมา ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งของนายอำเภอเมืองราชบุรีดังกล่าว และศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นคดีหมายเลขแดงที่ อ.๒๑๑/๒๕๕๓ จากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ ถึงนายอำเภอเมืองราชบุรี ขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน อธิบดีกรมการปกครอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) พิจารณาแล้วมีหนังสือลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ไม่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนหนังสือลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามร่วมกันชำระเงินพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี ต่อมา ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา เนื่องจากเป็นการยื่นฟ้องพ้นกำหนดระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น และศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้รับคำฟ้องไว้พิจารณา ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษาในคดีนี้แล้ว ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นพ้องด้วย จึงอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดเป็นคดีนี้

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่ศาลปกครองสูงสุดพิจารณารับคำฟ้องในคดีนี้ไว้พิจารณานั้น ถือเป็นเพียงการพิจารณาว่าผู้ฟ้องคดีได้ใช้สิทธิฟ้องคดีภายในระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ หรือไม่ ส่วนการพิจารณาว่าผู้ฟ้องคดีจะมีสิทธิได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนจากกรณีดังกล่าวหรือไม่ เพียงใด นั้น จำต้องพิจารณาบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ ประกอบด้วย โดยที่การยื่นคำขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๑^๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ นั้น

^๒ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๑๑ ในกรณีที่ผู้เสียหายเห็นว่า หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบตามมาตรา ๕ ผู้เสียหายจะยื่นคำขอต่อหน่วยงานของรัฐให้พิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ ในการนี้หน่วยงานของรัฐต้องออกไปรับคำขอให้ไว้เป็นหลักฐานและพิจารณาคำขอนั้นโดยไม่ชักช้า เมื่อหน่วยงานของรัฐมีคำสั่งเช่นใดแล้วหากผู้เสียหายยังไม่พอใจในผลการวินิจฉัยของหน่วยงานของรัฐให้มีสิทธิร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งผลการวินิจฉัย



กฎหมายมิได้บัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่าผู้เสียหายจะต้องยื่นคำขอต่อหน่วยงานของรัฐภายในระยะเวลาใด แต่เนื่องจากการใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลนั้น จะต้องยื่นฟ้องภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่มีเหตุแห่งการฟ้องคดี แต่ไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่มีเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ดังนั้น กรณีจึงเห็นได้จากเหตุผลของเรื่องว่า ผู้เสียหายต้องยื่นคำขอต่อหน่วยงานของรัฐภายในกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เช่นเดียวกับการฟ้องคดีต่อศาล นอกจากนั้น การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งของนายอำเภอเมืองราชบุรีที่มีเหตุแห่งความไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นการวินิจฉัยคดีซึ่งทำให้คำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นสิ้นผลลง แต่การนับระยะเวลาของการใช้สิทธินั้นย่อมต้องเริ่มนับตั้งแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีอาจใช้สิทธิได้ กล่าวคือ ระยะเวลาที่ผู้ฟ้องคดีจะใช้สิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายในทางละเมิดได้ย่อมต้องเริ่มนับในระยะเวลาเดียวกันกับที่ผู้ฟ้องคดีได้รับคำสั่งของนายอำเภอเมืองราชบุรี ดังนั้น การที่นายอำเภอเมืองราชบุรีมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ผู้ฟ้องคดีย่อมต้องรู้ถึงการกระทำละเมิดนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าว โดยผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากการกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ของนายอำเภอเมืองราชบุรี ซึ่งกรณีนี้เป็นการใช้สิทธิเรียกร้องตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ และเมื่อเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้เป็นคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ การยื่นคำขอดังกล่าวจะต้องกระทำภายในระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่มีเหตุแห่งการฟ้องคดี แต่ไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่มีเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว แม้คดีนี้จะไม่ปรากฏวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งของนายอำเภอเมืองราชบุรี แต่อย่างช้าที่สุดย่อมไม่เกินวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๗ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นหนังสือลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ ถึงนายอำเภอเมืองราชบุรีเพื่อขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน จึงเป็นการยื่นคำขอเมื่อพ้นระยะเวลาตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่าไม่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอ จึงเป็นการออกคำสั่งปฏิเสธการชำระค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๕๑/๒๕๖๒)

ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาคำขอที่ได้รับตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน หากเรื่องใดไม่อาจพิจารณาได้ทันในกำหนดนั้นจะต้องรายงานปัญหาและอุปสรรคให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือกำกับหรือควบคุมดูแลหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นทราบและขออนุมัติขยายระยะเวลาออกไปได้ แต่รัฐมนตรีดังกล่าวจะพิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาให้อีกได้ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน

